广州市花都区大广高速“4•2”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2022年4月2日6时40分，位于大广高速上行3412公里+510米处（花都区花山镇路段）发生一起两货车追尾的道路交通事故，事故造成2人死亡、2人受伤，直接经济损失约267万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，经市公安局交通警察支队环城大队进行了前期调查处理，初步认定肇事车辆桂AQ2Y66号轻型仓栅式货车（以下简称：桂AQ2Y66号货车）对事故发生可能负同等以上责任，肇事车辆的车辆类型为轻型仓棚式货车，肇事车辆事发时超载率为813.3%。按照有关规定，2022年4月11日，区领导同意成立了由区应急管理局局长任组长，花山镇、区交通运输局、市公安局花都区分局、区总工会和市公安局交通警察支队环城大队等部门有关人员组成的广州市花都区大广高速“4•2”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、源头监管”等关键要素，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定，**广州市花都区大广高速“4•2”一般生产经营性道路交通事故是一起责任事故。**

一、事故调查情况

（一）事故发生经过

2022年4月1日9时许，冯金超与冉建学轮流驾驶豫HL9506号重型半挂牵引车（以下简称“豫HL9506号牵引车”）牵引粤AJW87挂号重型集装箱半挂车（以下简称“粤AJW87号挂车”），车上装载旧衣服和旧鞋等货物，从河南省郑州市广武镇一家公司出发，送货到广州市花都区城圆贸易有限公司，行经郑州绕城高速、京港澳高速和大广高速。4日2日6时27分许，冯金超驾驶豫HL9506号牵引车驶出大广高速花城服务区由北往南行驶。行驶了十分钟左右，冯金超听到车辆外面有异响，在大广高速上行3412公里510米处第三车道内（由中央隔离带往西数）停车

检查。

2022 年 4 月 1 日下午，周永刚驾驶桂 AQ2Y66 号货车在湖南省长沙市双扬石材城装好货物后，于 19 时许搭载黄云从捞刀河收费站进入高速公路，前往广东省阳江市阳西县。4 月 2 日 6 时 40 分许，周永刚驾驶桂 AQ2Y66 号货车搭载黄云由北往南行驶至大广高速上行 3412 公里 510 米处时，桂 AQ2Y66 号货车的车头与停在第三车道内豫 HL9506 号牵引车牵引粤 AJW87 号挂车的车尾发生碰撞，造成周永刚、黄云当场死亡，冯金超、冉建学受伤及两车损坏的交通事故。



图 1 桂 AQ2Y66 号货车车头与豫 HL9506 号牵引车车尾发生碰撞



图 2 事故造成桂 AQ2Y66 号货车驾驶员周永刚和乘客黄云当场死亡

（二）事故现场情况

1.事故现场路面情况

事故现场位于广州市花都区大广高速上行 3412 公里 510 米处，道路呈南北走向，一般沥青路面，有标志标线、路面完好，事发时下小雨路面潮湿，路中心设有中央绿化隔离带，两侧均设有金属防护栏，双向均设有三条车行道及一条应急车道。事发地以北设有限速标志控制由北往南行驶的车辆，限最高速度 100km/h。事发时为清晨，路灯已关，视线一般，车流较小。经现场勘查，事故现场未发现刹车痕迹，两侧防护栏上亦未发现碰刮痕迹。

2.事发车辆碰撞情况

事发前，豫HL9506号牵引车牵引粤AJW87号挂车停在大广高速上行3412公里510米处的第三车道内，桂AQ2Y66号货车在该车道正常行驶。事发时桂AQ2Y66号货车的车头正面撞向豫HL9506号牵引车牵引粤AJW87号挂车的车尾，桂AQ2Y66号货车的车头部位、粤AJW87号挂车的车尾以及豫HL9506号牵引车前挡风玻璃右上角均有碰撞痕迹。

3.碰撞时两车路面位置情况

碰撞位置位于大广高速上行3412公里510米处的第三车道内，碰撞时豫HL9506号牵引车存在在高速公路行车道内违法停车的行为。

4.其它情况

经查，该路段近三年无一般程序处理的事故、无重大亡人事故。事故路段业主单位：广州快速交通建设有限公司，道路管养单位为广州快速交通建设有限公司。事发路段弯、坡较多且落差大，车速较快，该路段存在相关指示标志不足、无减速设施等问题。事故发生现场为高架桥底，视线较暗，存在缺少照明设施的问题。



图 1 事发路段为下坡路段，车速较快，无减速设施



图 2 事发现场为高架桥底，视线较暗，存在视觉落差



图 3 事发路段弯、坡较多且落差大，相关指示标志不足

（三）事故车辆情况

1.桂 AQ2Y66 号货车。所有人：广西铭轩汽车运输有限公司（以下简称“广西铭轩公司”），使用性质：普通货运，住址：南宁市星光大道 223 号荣宝华商城 A-8 号楼 222 号,总质量:4495 千克，检验有效期：2022 年 10 月。责任强制保险投保公司：渤海财产保险股份有限公司，保险单号：24501033020210085 65。商业保险投保公司：渤海财产保险股份有限公司，保险单号：24501038020210043 73。

经调查，在 2022 年 3 月 16 日，袁富强和周永刚签订了一份

《合伙购车协议书》，双方约定共同出资和贷款按揭购置车牌号为桂AQ2Y66号的货车，以联营的方式合伙经营车辆。袁富强是广西平南县人，周永刚是重庆市合川区人，贷款公司广西铭轩公司要求借款人必须是广西本地户口的人，所以在2022年3月16日，袁富强与广西铭轩公司签订了一份《汽车货款合同》。合同约定袁富强向广西铭轩公司借款92520元，用于购买桂AQ2Y66号货车，借款期限为2年，每月应还4410元，并用桂AQ2Y66号货车作为抵押品抵押给广西铭轩公司。

同时，袁富强与广西铭轩公司签订了一份《车辆挂靠合同》。合同约定，为便于开展经营，袁富强将桂AQ2Y66号货车挂靠在广西铭轩公司名下进行汽车货物运输经营，车辆的产权属于袁富强并由其实际控制支配，袁富强每年向广西铭轩公司缴交600元的代办劳务费，桂AQ2Y66号货车由袁富强独立自主、自负盈亏。

桂AQ2Y66号货车购买回来后，袁富强和周永刚只合伙经营了一次道路运输业务，就因意见不合和经营理念不同等原因，在2022年3月22日拆伙，拆伙后桂AQ2Y66号货车由周永刚独自经营。袁富强与周永刚约定，待新冠疫情缓解后再到广西铭轩公司变更《汽车货款合同》和《车辆挂靠合同》信息。至本起事故发生时，双方仍未到广西铭轩公司变更《汽车货款合同》和《车辆挂靠合同》信息。

2.粤AJW87号挂车。所有人：广州市沛龙汽车运输服务有限公司（以下简称“广州市沛龙公司”），使用性质：货运，住址：广州市白云区太和镇上南路555号旧商务大夏412,检验有效期：2022年7月。已取得广州市白云区交通管理管理总站核发的《道路运输证》，证号：粤交运管穗字4401000480826号，发证日期：2020年8月6日。

经调查，郝磊通过贷款购买了一辆重型集装箱半挂车，为便于从事道路运输业务,郝磊将该车挂靠在广州市沛龙公司签订了一份《车辆挂靠经营协议》。协议约定，挂靠期限从2020年7月24日至2025年7月24日，郝磊将登记车牌号码为**粤**AJW87号的重型集装箱半挂车挂靠在广州市沛龙公司名下,挂靠期间郝磊是该车的实际使用人和控制人,广州市沛龙公司与郝磊不构成劳动或雇佣关系，郝磊不得私自出让车辆，广州市沛龙公司不收到郝磊的挂靠管理费用。

3.豫HL9506号牵引车。所有人：河南全润通供应链管理有限公司（以下简称“河南全润通公司”），使用性质：货运，住址：河南省武陟县嘉应观乡总干桥西100米路北，检验有效期：2023年4月。已取得河南省焦作市武陟县道路运输管理局核发的《道路运输证》，证号：豫交运管焦字410823034846号，发证日期：2018年4月10日。责任强制保险投保公司：中国平安

财产保险股份有限公司，保险单号：13207043901589461415。商业保险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司，保险单号：13207043901444890272。

经调查，在2019年11月27日，郝磊与河南全润通公司签订了一份《河南全润通融资购车合同》。合同约定，河南全润通公司把豫HL9506号牵引车以55万元的价格卖给郝磊，郝磊首付款6万元，余额49万元向河南全润通公司融资，融资期限为36个月，利息为月利息八厘。在郝磊付清全部购车款之前，豫HL9506号牵引车的所有权归河南全润通公司所有，郝磊只享有使用权。

同日，郝磊与河南全润通公司签订了一份《车辆代管服务合同》。合同约定，郝磊将豫HL9506号牵引车登记在河南全润通公司名下，由河南全润通公司无偿为豫HL9506号牵引车办理保险、二级维护、验车等相关手续，费用由郝磊承担。合同期间，河南全润通公司为郝磊组织及提供货源信息，但郝磊要以自己名义聘用驾驶员并对外从事道路运输业务，驾驶员与河南全润通公司无劳动、雇佣关系，河南全润通公司负责对驾驶员和经营者进行安全生产教育和培训。

4.事故车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动性能	转向性能	灯光性能	雨刮性能	反光标识	车速	是否超载

1	桂AQ2Y66号货车	合格	合格	无法确定	无法确定	——	63.6km/h，未超速	超载813.3%
2	豫HL9506号牵引车	——	——	合格	——	不合格	——	超载7.6%
3	粤AJW87号挂车	——	——	合格	——	不合格	——	未超载

（四）涉事企业基本情况

1.广西铭轩公司，桂AQ2Y66号货车所有人。持有南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核发的营业执照，统一社会信用代码：91450100327406045 3；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；经营场所：南宁市星光大道223号荣宝华商城A-8号楼222号，法定代表人：马传泽；成立日期：2015年3月16日。已取得南宁市行政审批局核发的《道路运输经营许可证》，编号：桂交运管许可南字450100001582号；经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输（一类）；发证时间：2019年3月8日，证件有效期：2023年3月8日。

经调查，广西铭轩公司存在以下问题：该公司仅与购买涉事货车的袁富强签署了《车辆挂靠合同》，对挂靠的涉事货车更换实际控制人和驾驶员的情况毫不知情，存在对挂靠车辆和驾驶员失管失控的情况；安全生产教育和培训工作落实不到位，未能提供桂AQ2Y66号货车驾驶人周永刚的安全生产教育和培训记录，

存在未对从业人员进行安全生产教育和培训的情况；安全生产教育和培训未如实记录培训主持人信息和参加培训人员人数，存在未如实记录安全生产教育和培训的情况；隐患排查治理工作开展不彻底，未建立车辆动态监控和事故隐患排查治理台账，未能及时发现并采取措施消除涉事车辆违章超载的事故隐患。

2.河南全润通公司，豫HL9506号牵引车所有人。持有焦作市武陟县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91410823MA44GJWR16；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；住所：河南省武陟县嘉应观乡总干桥西100米路北，法定代表人：宋普革；成立日期：2017年10月17日。已取得焦作市武陟县交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：豫交运管许可焦字410823004744号；经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器、集装箱、冷藏保鲜设备）、大型物件运输（一类）；发证时间：2021年10月21日，证件有效期：2025年11月22日。

经调查，河南全润通公司存在以下问题：未能提供豫HL9506号牵引车驾驶人冯金超的安全生产教育和培训记录，涉事车辆驾驶员冯金超在高速公路的行车道内违章停车，此行为反映出冯金超安全意识严重不足，存在未对从业人员进行安全生产教育和培训的情况；该公司提供的生产安全事故应急预案演练记录中，没

有安全生产管理机构以及安全生产管理人员参与演练的记录，存在生产经营单位的安全生产管理人员未组织参与本单位应急救援演练的情况；未建立安全风险分级管控制度。

3.广州市沛龙公司，粤AJW87号挂车所有人。持有广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA5ATKKK9C;类型:有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：广州市白云区太和镇新沙太北路298号A1A2首层，法定代表人：李士国；成立日期：2018年4月20日。已取得广州市白云区交通管理总站核发的《道路运输经营许可证》，编号：粤交运管许可穗字440100126831号；经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；发证时间：2020年10月29日，证件有效期：2024年1月1日。

经调查，广州市沛龙公司存在以下问题：隐患排查治理工作落实不到位，粤AJW87号挂车经检测反光标识不合格，存在未有效排查治理事故隐患的情况。

（五）涉事车辆驾驶员情况

1.周永刚，男，34岁，汉族，重庆市合川区人，桂AQ2Y66号货车驾驶人。持有合法、有效的C1E准驾车型驾驶证。在事故中死亡，经广东省广州市公安司法鉴定中心检验，周永刚符合重型颅脑损伤联合胸腹腔脏脏器损伤死亡，无涉酒、无涉毒的情况。

经检测，桂AQ2Y66号货车超载813.3%，周永刚存在超载违章作业的情况。通过ETC卡口流水及广东省境内卡口照片分析，桂AQ2Y66号货车从4月2日凌晨2时许进入广东省境内至事发的4个多小时内均由周永刚驾驶该车，结合事故现场未发现刹车痕迹、两侧防护栏上亦未发现碰刮痕迹的情况，周永刚存在疲劳驾驶的情况。

2.冯金超，男，41岁，汉族，河南省尉氏县人，豫HL9506号牵引车驾驶人，持有合法、有效的A1A2准驾车型驾驶证，持有经营性道路货物运输驾驶员从业资格证。在事故中受伤，经检验，冯金超无涉酒、无涉毒的情况。经检测，豫HL9506号牵引车牵引质量超出其准牵引质量的7.6%，冯金超存在超载违章作业的情况。

（六）涉事车辆乘客情况

1.黄云，男，32岁，汉族，重庆市渝北区人，桂AQ2Y66号货车乘客。在事故中死亡，经广东省广州市公安司法鉴定中心检验，黄云符合重型颅脑损伤联合胸腹腔脏脏器损伤死亡。

2.冉建学，男，37岁，汉族，河南省尉氏县人，豫HL9506号牵引车乘客，持有合法、有效的A2准驾车型驾驶证在事故中受伤。

（七）其他相关人员情况

1.马传泽，男，40岁，汉族，广西浦北县人，广西铭轩公司主要负责人。马传泽作为广西铭轩公司主要负责人履行安全生产工作职责不到位，未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》对桂AQ2Y66号货车驾驶人周永刚实施上岗前的安全生产教育和培训，存在未实施本单位安全生产教育和培训计划的情况；隐患排查治理台账不完善，存在未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的情况。

2.宋普革，男，46岁，汉族，河南省武陟县人，河南全润通公司主要负责人。宋普革作为河南全润通公司主要负责人履行安全生产工作职责不到位，未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》对豫HL9506号牵引车驾驶人冯金超实施上岗前的安全生产教育和培训，存在未实施本单位安全生产教育和培训计划的情况；未建立安全风险分级管控制度，存在未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的情况。

3.田鹏成，男，42岁，汉族，河南省武陟县人，河南全润通公司安全管理人员。田鹏成作为河南全润通公司安全管理人员履行安全生产工作职责不到位，河南全润通公司提供的生产安全事故应急预案演练记录中，没有田鹏成参与演练的记录，存在安全管理人员未参与本单位应急救援演练的情况。

4.郝磊，男，37岁，汉族，河南省平舆县人，经查，郝磊

是豫HL9506号牵引车和粤AJW87号挂车的实际控制人，豫HL9506号牵引车和粤AJW87号挂车日常管理者和支配者，豫HL9506号牵引车驾驶人冯金超是其聘请。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，2人受伤，桂AQ2Y66号货车和粤AJW87号挂车损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986）的有关规定，事故造成直接经济损失约267万元。

（九）交警部门对事故责任认定情况

广州市公安局交通警察支队环城大队在2022年5月7日作出《道路交通事故认定书》（第4401941202200000010号），认定冯金超和周永刚承担此事故的同等责任，冉建学和黄云不承担此事故的责任。

二、事故应急救援处置效果评价

（一）事故信息接报及响应情况

1.2022年4月2日6时41分，110指挥中心接到报警电话。

2.2022年4月2日6时44分，110指挥中心将警情分派到广州市公安局交警支队处理。

3.2022年4月2日6时58分，广州市公安局交警支队环城大队值班民警到达现场处理施救。

4.2022 年 4 月 2 日 7 时 30 分，“120”救护人员到达现场对伤者实施救援。

5.2022 年 4 月 2 日 7 时 35 分，消防部门人员到达现场对伤者实施救援。

广州市公安局交警支队环城大队事故处理中队按规定做好家属安抚以及善后工作，家属情绪稳定。

(二)应急处置评估

事故接报后，公安交警、医疗等相关政府职能部门应急救援及时，现场救援处置措施得当，无次生灾害、无衍生事故，应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）直接原因

1.周永刚连续驾驶机动车超过 4 小时未停车休息，疲劳驾驶机动车没能及时发现前方行车道内违法停车的情况，导致未能采取措施进行避让，是本次事故发生的直接原因之一。

2.冯金超在高速公路行车道内违法停车，导致后方的机动车避让不及，是本次事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

周永刚驾驶超载率为 813.3%的机动车上路行驶，未按照操作规范安全驾驶，是本次事故发生的间接原因。

四、对有关人员的责任认定及处理意见

1.周永刚，肇事车辆桂AQ2Y66号货车驾驶员。周永刚连续驾驶机动车超过4小时未停车休息，驾驶超载率为813.3%的机动车上路行驶，未按照操作规范安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第（七）项[①]、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[②]和第四十八条第一款[③]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有**责任。鉴于在事故中死亡，**建议免于追究责任。**

2.冯金超，肇事车辆豫HL9506号牵引车驾驶员。冯金超驾驶牵引质量超出其准牵引质量7.6%的重型半挂牵引车牵引反光标识不合格的重型集装箱半挂车在高速公路行车道内违法停车，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[④]、第四十八条第一款[⑤]和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

---

① 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条 驾驶机动车不得有下列行为：(七)连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟；……。

② 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

③ 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

④ 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

⑤ 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

第八十二条第（一）项[①]之规定，导致发生事故，对事故的发生**负有**责任，**建议由公安机关依法处理。**

3.黄云，桂AQ2Y66号货车乘客。黄云在事故中没有过错行为，与事故的发生无因果关系，**不承担**事故责任。

4.冉建学，豫HL9506号牵引车乘客。冉建学在事故中没有过错行为，与事故的发生无因果关系，**不承担**事故责任。

五、其它处理意见

1.广西铭轩公司，桂AQ2Y66号货车所有人。该公司未按照要求对桂AQ2Y66号货车驾驶人周永刚进行上岗前的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[②]之规定；安全生产教育和培训情况培训记录中未记录培训主持人信息和参加培训人员人数，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[③]之规定；未建立车辆动态监控台账，违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款[④]之规定；未建立事故隐患排查治理台账，违反了《中华人民共和国

① 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车；……。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

④ 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；……。

安全生产法》第四十一条第二款[①]之规定。该公司以上违法行为虽与事故发生并不构成直接因果关系，但应对其存在的违法行为负有责任，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

2.河南全润通公司，豫HL9506号牵引车所有人。该公司未按照要求对豫HL9506号牵引车驾驶人冯金超进行上岗前的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[②]之规定。该公司以上违法行为与事故的发生并不构成因果关系，但该公司应对其存在的违法行为负有责任，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

3.广州市沛龙公司，粤AJW87号挂车所有人。该公司未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[③]之规定。该公司以上违法行为与事故的发生并不构成因果关系，但该公司应对其存在的违法行为负有责任，建议

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

4.马传泽，广西铭轩公司主要负责人。马传泽未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》对桂AQ2Y66号货车驾驶人周永刚实施上岗前的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[①]之规定；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[②]之规定，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

5.宋普革，河南全润通公司主要负责人。宋普革未按照制定的本单位《安全生产教育和培训计划》对豫HL9506号牵引车驾驶人冯金超实施上岗前的安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[③]之规定；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[④]之规定，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

6.田鹏成，河南全润通公司安全管理人员。田鹏成未参与本单位应急救援演练，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（四）项[①]之规定，建议由**区交通运输局**函告属地的行业监管部门依法处理。

六、事故防范措施建议

事故调查组结合本次事故暴露出来的问题，提出事故防范措施建议如下：

（一）加大交通秩序治理力度。区公安、交通部门要进一步提高政治站位，要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力。要深刻汲取事故教训，加大对过境运输车辆的安全检查力度，重点检查车辆技术状况、驾驶员资质条件、超员超载等情况，从源头上消除事故隐患，确保道路运输安全。对我区挂靠经营情况进行排查，一是对我区运输企业受挂靠情况开展专项执法检查，杜绝挂而不管的情况。二是加大对挂靠外地运输企业而在我区长期从事经营活动车辆的抽查力度。

（二）强化交通安全源头治理。广州快速交通建设有限公司作为事故路段道路管养单位，要进一步强化交通安全源头治理工

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（四）组织或者参与本单位应急救援演练；……。

作，**一是**要在下坡路段增画视觉减速线（纵向减速线）消除行车隐患；**二是**排查大广高速全线高架桥底视线情况，并根据实际情况增设光源；**三是**在花山收费站入口增设黄闪灯。

（三）深刻吸取事故教训。涉事运输企业要深刻吸取事故教训，加大对名下车辆及车辆驾驶人员（特别是挂靠车辆及驾驶人员）的管理，杜绝挂而不管的现象。同时各企业要对本单位存在的问题加大整改力度，广州市沛龙公司要全面深入开展安全隐患排查治理工作，从源头上消除事故隐患。**广西铭轩公司**加强企业安全生产主体责任落实，一是全面梳理完善公司各项规章制度，确保落实到位，切实加强安全生产管理工作；二是组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，如实记录风险及隐患排查情况，并向从业人员通报；三是全面排查人员资质，并加强从业人员安全培训教育和应急演练，使驾驶员具备安全行车的意识和常识，规范操作，安全驾驶；四是全面排查车辆状况，加强车辆维护保养，保障车辆各项技术性能良好。**河南全润通公司**要深入分析事故原因，按照“四不放过”原则，加强事故通报及警示教育，保证全体员工切实吸取事故教训。